

产保险公司应依据保险合同约定，在保险金额范围内直接向原告承担保险责任。

广东省深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百三十五条、第五百四十五条，《中华人民共和国保险法》第二条、第五条、第二十三条、第四十九条的规定，判决：

一、被告某财产保险公司向原告张某支付保险赔偿金53125.34元及逾期利息1305.65元；

二、驳回原告张某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

本案为保证保险合同纠纷，属于财产保险合同纠纷，所涉最为重要的争议在于财产保险合同中“约定受益人”是否享有保险金请求权。随着现代社会的蓬勃发展以及保险业务模式的不断创新，财产保险合同中约定“受益人”的情形大量涌现，但因现行保险法受益人概念并未涵盖财产保险合同，故而司法实践中对财产保险合同中“约定受益人”能否享有保险金请求权一直存在较大争议，有必要予以厘清。

一、财产保险合同中“约定受益人”有效

从文义来看，现行《中华人民共和国保险法》第十八条第三款规定了受益人的概念以及受益人享有保险金请求权，同时明确该受益人适用于人身保险合同。从保险实务来看，大量财产保险合同也约定了“受益人”，约定当保险事故发生时，由保险人直接向“受益人”支付保险金。财产保险合同中约定“受益人”通常是基于“受益人”与被保险人之间存在某种经济利益关系，如抵押权人，保证保险合同中的债权人等。

笔者认为，虽然此“受益人”与保险法意义上的受益人存在区别，但并不意味着财产保险合同中约定“受益人”无效。首先，法律并未禁止财产保险合同中约定“受益人”。基于意思自治原则，只要该约定不属于法律规定的无效情形，就应对合同当事人及关系人产生约束力。其次，财产保险合同中约定“受益人”通常是基于“受益人”与被保险人之间存在某种经济利益关系，所

以保险事故发生时,相应的损失极大可能是“受益人”。因此,约定“受益人”并不违反保险合同的损害补偿原则,反而能够切实保护“受益人”的利益,也与保险实务一致。虽然保险法上的受益人概念并不包含财产保险合同中约定的“受益人”,但财产保险中存在“受益人”这一独立关系人,是合法、合理的。

二、财产保险合同中的“受益人”可依法享有保险金请求权

财产保险合同中约定的“受益人”只是基于约定有权受领保险金,但因缺乏立法上的支撑,其能否突破合同相对性原则,享有直接向保险人请求给付保险金的权利及其行权路径存在一定争议,部分司法判例甚至直接以保险法并未规定财产保险合同存在受益人而驳回相关诉讼请求。

笔者认为,由“受益人”获得保险金请求权,可以高效平衡“受益人”与 被保险人之间的经济利益关系。财产保险合同中的保险金请求权本质为财产权 的衍生权利,而财产权较之于人身权的显著特点是具有相对性和可让与性,由此决定了财产保险合同中的“受益人”虽然不能直接依据保险法向保险人主张 权利,但仍可以基于其他法律规定以其他身份向保险人主张权利。

(一)“受益人”可通过债权转让取得被保险人的保险金请求权

财产保险合同中,被保险人具有法定的保险金请求权。保险金请求权本质是一种债权请求权,即在保险事故发生后,保险金请求权从期待权转化为债权请求权,被保险人成为保险人的债权人。因此,有观点认为,财产保险中约定“受益人”的实质是债权让与。特别是在保证保险合同中,被保险人往往通过 合同约定或金融交易将其享有的基础债权转让给“受益人”,而在财产保险合 同中约定“受益人”后,被保险人即已通过基础债权的转让将保险金请求权等 从权利一并附条件地让与“受益人”。从债权转让的条件来看,财产保险合同 中约定“受益人”的条款既是被保险人和“受益人”之间的债权转让合同,也 是对作为债务人的保险人的书面通知。同时,该债权转让可以是全部或部分转 让,“受益人”据此取得全部或部分保险金请求权。

另外,在保险标的本身就是主债务的履行的情况下,被保险人将主债权全 部或部分转让的,也可视为事实上的保险标的转让,适用《中华人民共和国保

